

	كلية الشريعة والقانون بأسبوط	
رؤية الكلية لتطويع كلية الشريعة والقانون بأسبوط، أن يكون لها المسبق والريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالم. رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسبوط، على تقديم برامج أكاديمية متميزة لإعداد خريج متميز في مجال الشريعة والقانون جامعا بين الأصالة والمعاصرة، قادرا على التوفيق بين البحث العلمي وتطويره بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، مما يساهم في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعا بقيم الإسلام وأخلاقه. ورسالة الأزهر ودوره في ترسيخ المنهج الوسطي.		
الامتحان النهائي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023/2022م		
قسم القانون العام	الفرقة: الثانية	اسم المقرر: قانون الجنائي الخاص
عدد المقررات: 392	تاريخ الامتحان: 2023/4/24	زمن الامتحان: ساعتان
درجة الكلية: 100	عدد الأسئلة: 4	عدد الصفحات: 1

القسم الأول : (إجباري) (40 درجة)

السؤال الأول :

(40 درجة)

انقل أي كراسة إجابات للبركات التالية ، ثم اكتب أمام كل عبارة جملة : (العبارة صحيحة) أو جملة : (العبارة خاطئة) « التعليل للخطأ فقط »

- 1- لا فرق بين القصد الإحتمالي والخطأ غير العمد في جريمة القتل.
- 2- الكذب المقتضح تقوم به جريمة النصب.
- 3- الخطأ في شخص المجني عليه يؤثر على مسئولية الجاني عن القتل العمد.
- 4- يُعتبر إغتصاباً إذا أكرهت امرأة رجلاً على الإتصال الجنسي بها.
- 5- تتطلب جريمة السرقة قصداً جنائياً خاصاً بجوار القصد الجنائي العام .
- 6- القتل غير العمد المشدد جنحة عقوبتها الحبس الذي قد يصل إلى (6) سنوات.
- 7- تقوم جريمة الشيك بدون رصيد إذا وجد رصيد ، إلا أنه غير كافٍ لسداد قيمة الشيك.
- 8- سبق الإصرار ظرف شخصي ، بينما التردد ظرف عيني (مادي).

السؤال الثاني :- تليق الإجابة الصحيحة بما بين القوسين : (20 درجة)

- 1- إختلاس الأكلان والمتعلقات التي توضع مع الموتى تقوم به جريمة : (الاستيلاء على مال القبر - إنتهاك حرمة القبر - الميرقة) .
- 2- موقف القانون المصري من الانتحار : (جريمة معاقب عليها - جريمة معاقب على الشروع فيها فقط - ليست جريمة ولا عاقب عليها ولا على الشروع فيها) .
- 3- تُعد جريمة النصب من قبيل : (الجنائيات - الجنح - المخالفات) .
- 4- تقوم جريمة السرقة إذا كان المال الممسوق : (مشروعاً فقط - غير مشروع فقط - مشروعاً أو غير مشروع)
- 5- تقوم جريمة الإجهاض إذا : (مات الجنين في بطن أمه - خرج الجنين ميتاً - خرج الجنين حياً قبل موعد ولادته الطبيعي - كل ما سبق) .

القسم الثاني :- أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين التاليين : (40 درجة)

السؤال الأول :-

- أ - من عناصر الركن المفترض في جريمة القتل : أن يكون المجني عليه إنساناً حياً ، اشرح ذلك.
- ب - وضح حكم إختلاس كل من: المال المباح - المال المحظور - المال المتروك - جنث الموتى - الأموال المفقودة (الضائعة) .

السؤال الثاني :- تكلم في نقطتين فقط من النقاط التالية :-

- أ - القتل العمد المخلف طبقاً للمادة 237 عقوبات من حيث : علة التخفيف ، شروط التخفيف ، عقوبة القتل المقررة بعذر التخفيف .
- ب - جريمة الرشوة من حيث : علة التجريم - العقوبات المقررة لها - حالات الإعفاء من العقوبة .
- ج - الفرق بين جريمة السرقة وجريمة النصب وجريمة خيانة الأمانة .

(ملاحظات على الجداول)

العدد ٢٠٠
٢٠٠

ملاحظة : (1) الإجابة على المطلوب فقط وإن كتفت إلى أي إجابة زائدة عن المطلوب .
(2) الإجابة في حدود الزمن المقرر .

مع أطيب التحيات والتقدير

رئيس القسم : د / / /



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بأسبوط



رؤية الكلية: نطمح كلية الشريعة والقانون بأسبوط، أن يكون لها السبق والريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسبوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة؛ لإعداد خريج متميز في محالي الشريعة والقانون جامعا بين الأصالة والمعاصرة، قادرا على النهوض بالبحث العلمي وتطويره بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، صافيا قويا في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعا بقيم الإسلام وأخلاقه. ورسالة الأزهر ودوره في ترسيخ المنهج الوسطي.

إمتحان التخلّف للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022/2023م

القسم: القانون العام	الفرقة: الثالثة	اسم المقرر: القانون الجنائي الخاص
كود المقرر: قان 302	تاريخ الامتحان: 2023/5/20	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: 100	عدد الأسئلة: 4	عدد الصفحات: 1

أجب عن ثلاثة أسئلة فقط من الأسئلة الآتية :

السؤال الأول : أنقل إلى كراسة إجابتك العبارات التالية ، ثم أكتب أمام كل

عبارة كلمة: (صحيحة) أو كلمة: (خاطئة). × التعليل غير مطلوب ×

- 1 - تقوم جريمة السرقة إذا كان المال المسروق غير مشروع.
- 2 - تنتهي حياة الإنسان بموته إكلينيكيًا.
- 3 - تقوم جريمة الشيك بدون رصيد إذا وجد رصيد لكنه غير كاف لسداد قيمة الشيك.
- 4 - التردد ظرف شخصي مشدد في جريمة القتل العمد.
- 5 - لا تُعاقب الأم بعقوبة الإجهاض إذا أجهضت نفسها.
- 6 - يعتبر اسم الشهرة من الأسماء الكاذبة في جريمة النصب.

السؤال الثاني : تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- 1- اختلاس المال المحظور التعامل فيه تقوم به جريمة: (الاستيلاء على مال الغير - السرقة - لا شيء مما سبق).
- 2- القتل شفقة أو مرحلة تقوم به جريمة قتل: (عمد - خطأ - لا تقوم به جريمة قتل أصلاً).
- 3- تُعد جريمة الشيك بدون رصيد من قبيل: (الجنائيات - الجنج - المخالفات).
- 4- عذر الاستفزاز كما نصت عليه المادة 237 ع قاصر على (الزوج - الزوجة - كلاهما معا).

السؤال الثالث : تكلم عن جريمة الرشوة من حيث :

علة تجريم الرشوة، صور السلوك الإجرامي فيها، عقوبتها. حالات الإغفاء من العقوبة.

السؤال الرابع :

- أ- أكتب في أسباب تشديد العقوبة في القتل الخطأ.
- ب - تحدث بالتفصيل المناسب في السلوك الإجرامي لجريمة القتل .

ملاحظة : الإجابة على المطلوب فقط ولن يلتفت إلى أي إجابات زائدة.

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح

رئيس القسم : أ.د/ أسامة عرفات

أستاذ المقرر: د/ كامل عبدالعزيز

٧

القسمة: القانون العام	الفرقة: 2023	اسم المقرر: القانون الجنائي الخاص	الامتحان: 2023/2022
عدد المقررات: 100	تاريخ الامتحان: 2023/6/24	زمن الامتحان: ساعتان	عدد الاسئلة: 4
الدرجة الكلية: 100			

القسم الأول : (إجباري) : (40 درجة)

السؤال الأول :

(40 درجة)

انقل إلى حراسة إجابتك العبارات التالية ، ثم اكتب أمام كل عبارة جملة : (العبارة صحيحة) أو جملة : (العبارة خاطئة) * التعليل للخطأ فقط *

- 1- لا فرق بين القصد الإجمالي والخطأ غير العمد في جريمة القتل.
- 2- الكذب المقتضح تقوم به جريمة النصب.
- 3- الخطأ في شخص المجني عليه يؤثر على مسئولية الجاني عن القتل العمد.
- 4- يُعتبر اغتصاباً إذا أكرهت امرأة رجلاً على الاتصال الجنسي بها.
- 5- تتطلب جريمة السرقة قصداً جنائياً خاصاً بجوار القصد الجنائي العام.
- 6- القتل غير العمدى المشدد جنحة عقوبتها الحبس الذي قد يصل إلى 10 سنوات.
- 7- تقوم جريمة الشيك بدون رصيد إذا وجد رصيد ، إلا أنه غير كافٍ لسداد قيمة الشيك.
- 8- سبق الإصرار ظرف شخصي ، بينما التردد ظرف عيني (مادي).

السؤال الثاني :- تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : (20 درجة)

- 1- اختلاس الألفان والمتعلقات التي توضع مع الموتى تقوم به جريمة :
(الاستيلاء على مال الغير - انتهاك حرمة القبور - السرقة).
- 2- موقف القانون المصري من الانتحار : (جريمة معاقب عليها - جريمة معاقب على الشروع فيها فقط - ليست جريمة ولا عقاب عليها ولا على الشروع فيها) .
- 3- تعد جريمة النصب من قبيل : (الجنابات - الجنح - المخالفات) .
- 4- تقوم جريمة المراقبة إذا كان المال المسروق :
(مشروعاً فقط - غير مشروع فقط - مشروعاً أو غير مشروع)
- 5- تقوم جريمة الإجهاض إذا : (مات الجنين في بطن أمه - خرج الجنين ميتاً - خرج الجنين حياً قبل موعد ولادته الطبيعي - كل ما سبق) .

القسم الثاني :- أجب عن سؤال واحد - فقط - من السؤالين الآتيين : (40 درجة)

السؤال الأول :-

- أ - من عناصر الركن المفترض في جريمة القتل : أن يكون المجني عليه إنساناً حياً ، أشرح ذلك.
- ب - وضح حكم اختلاس كل من : المال المباح - المال المحظور - المال المتروك - جثث الموتى - الأموال المفقودة (الضائعة) .

السؤال الثاني :- تكلم في نقطتين - فقط - من النقاط التالية :-

- أ - القتل العمد المخفف طبقاً للمادة 237 عقوبات من حيث : علة التخفيف ، شروط التخفيف ، عقوبة القتل المقترن بعذر التخفيف .
- ب - جريمة الرشوة من حيث : علة التجريم - العقوبات المقررة لها - حالات الإعفاء من العقوبة .
- ج - الفرق بين جريمة السرقة وجريمة النصب وجريمة خيانة الأمانة .

ملاحظة : (1) الإجابة على المطلوب فقط وإن كتبت إلى أي إجابة زائدة عن المطلوب .
(2) الإجابة في حدود الزمن المقرر .